

해양수산부 고시 제2023-96호

「외항운송사업자 운임 및 요금의 공표등에 관한 규정」을 다음과 같이 일부개정 고시합니다.

2023년 06월 20일

해양수산부장관

1. 개정이유

운임공표 신고사항에 공표유예 화물 품목 등을 구체화하여 신고자의 편의를 제공하고, 일반 국민이 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 어려운 용어를 쉬운 우리말로 풀어쓰려는 것임.

2. 주요내용

가. 공표유예 화물 품목 보완(안 제9조)

공표가 시장의 공정한 경쟁이나 특정 산업·품목의 경쟁력을 저해할 우려가 있는 경우 유예하고 있는바, 그 대상을 구체적으로 명시

나. 장기운송계약 신고서 요약서 신고사항 개선(안 별지 제1호서식)

신고서에 기재하는 최소운송물량과 운송물량을 월단위로 명확히 하여 신고자의 혼란을 방지

다. 알기 쉬운 법령 정비(안 제1조 등)

알기 쉬운 법령 정비기준에 따라 알기 쉬운 용어로 변경, 띄어쓰기 정비, 중복 용어 삭제 등 전반적인 법률 용어 정비

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

외항운송사업자 운임 및 요금의 공표등에 관한 규정 일부개정고시안

외항운송사업자 운임 및 요금의 공표등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "의한"을 "따른"으로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "다음 각 호와"를 "다음과"로 하고, 같은 조 제1호 중 "선적지로"를 "선적지"로, "수반하여 발생하는 부수적인"을 "떨린"으로 하며, 같은 조 제2호 중 "수반하여 발생하는"을 "떨린"으로 하고, 같은 조 제4호 중 "화물이 양하되는"을 "선박에서 화물을 내리는"으로, "환적"을 "환적(옮겨 싣기)"으로 하며, 같은 조 제5호 중 "위해"를 "위하여"로 하고, 같은 조 제6호 중 "'공표유예'란 법 제28조제1항 각 호의 자가 해양수산부장관에게 운임 및 요금의 공표가"를 "'공표유예'란"으로, "저해할 우려가 있어"를 "해칠 우려가 있어 법 제28조제1항 각 호의 자가 해양수산부장관에게 운임 및 요금의"로 하며, 같은 조 제7호 중 "대해 정하고자"를 "대하여 정하려고"로 한다.

제3조 각 호 외의 부분 중 "공표하여야"를 "공표해야"로 한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 "공표하여야"를 "공표해야"로 하고, 같은 항 제1호가목 중 "성명"을 "성명을 공표한다"로 하며, 같은 호 다목 중

"기타"를 "그 밖의 화물을 말한다"로 하고, 같은 호 라목을 다음과 같이 하며, 같은 호 바목 중 "기타"를 "그 밖의 컨테이너"로 하고, 같은 호 사목 중 "기타"를 "그 밖의 크기 단위"로 하며, 같은 호 아목 중 "기타"를 "그 밖의 화물품목코드"로 하고, 같은 항 제2호 중 "운임 (항로 · 컨테이너)"를 "운임(이 경우 항로 · 컨테이너"로, "구분한다."를 "구분한다"로 하며, 같은 항 제3호 각 목 외의 부분 중 "요금 (필요한 경우,"를 "요금(필요한 경우"로, "구분한다."를 "구분한다"로 하고, 같은 호 사목 중 "명세와"를 "내용과"로 한다.

라. 환적 여부(이 경우 해당 항로에서 환적이 발생하는지를 기준으로 한다)

제4조제2항 본문 중 "미화"를 "미국 달러"로 하고, 같은 항 단서 중 "기항지의 화폐단위로 요금이"를 "기항지(寄港地)의 화폐단위로"로 한다.

제5조 중 "공표의무자는 대한민국 소재 항만을 출발지,"를 "공표의무자는 대한민국에 있는 항만을 출발지나"로, "공표하여야"를 "공표해야"로 한다.

제6조제1항 중 "정하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "책임 하에"를 "책임으로"로 하며, 같은 조 제3항 전단 중 "인터넷 홈페이지(<http://new.portmis.go.kr>)에 공표하여야"를 "누리집(<https://new.portmis.go.kr>)에 공표해야"로 하고, 같은 항 후단 중 "인터넷 웹사이트"를 "누리집"으로 한다.

제7조제1항 및 같은 조 제2항 중 "공표하여야"를 각각 "공표해야"로 하

고, 같은 조 제3항 중 "없는 경우에는"을 "없을 때에는"으로 한다.

제8조제1항 전단 중 "화주"를 "화주(貨主)"로, "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로, "신고하여야"를 "신고해야"로 하고, 같은 항 후단 중 "변경하는 때에도 또한"을 "변경할 때에도"로 하며, 같은 조 제2항 중 "신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야"를 "수리할지를 신고인에게 통지해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "신고수리 여부를"을 "수리할지에 대하여"로, "아니하면"을 "않으면"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "인정되면"을 "인정하면"으로 한다.

제9조제1항제2호를 제4호로 하고, 같은 항에 제2호 및 제3호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항 중 "대체를"을 "갈음할 것을"로, "신고하여야"를 "신고해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "대체하기"를 "갈음하기"로, "별지 제2호 서식의 운임등의 공표유예 (신고 대체)"를 "별지 제2호서식의 운임등의 공표유예(신고 갈음)"로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "공표 유예"를 "공표유예"로, "대체 요청된 사항에 대하여"를 "갈음 요청 사항을"로, "날로"를 "날"로, "통지하여야"를 "통지해야"로 한다.

2. 선사의 자사 또는 타사 소유 공(空)컨테이너

3. 반송화물

제10조제1항 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제11조 중 "자에 대하여"를 "자에게"로 한다.

제12조제2항 중 "매분기"를 "매 분기가 끝나는"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제13조 중 "2020년 7월 1일"을 "2023년 7월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별지 제1호서식부터 별지 제2호서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 2023년 7월 1일부터 시행한다.

장기운송계약 신고서(요약서)

< 신고자 >				국적			
상호(법인명)				성명(대표자)			
사업자등록번호				전화번호			
주소							
< 대리점 >							
상호(법인명)				성명(대표자)			
사업자등록번호				전화번호			
주소							
<계약내용>						계약서상 쪽수	
계약상대방(화주)		법인명		대표자		사업자등록번호	
계약일자		체결일		적용일		종료일	
계약기간(일수)							
항로		적하항			양하항		
화물종류							
운송량(TEU/월)		최소운송물량			운송물량		
운임 및 요금(달러)		공표			신고		
		합계	운임	요금	합계	운임	요금
유류비 등 원재료 가격상승에 따른 운임 및 요금의 협의사항							
그 밖의 주요 계약 조건							

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

해양수산부장관 귀하

<첨부서류>
○ 장기운송계약서 사본

운임등의 공표유예(신고 갈음) 신청서

< 신청인 >		국적	
상호(법인명)		성명(대표자)	
사업자등록번호		전화번호	
주소			

< 대리점 >

상호(법인명)		성명(대표자)	
사업자등록번호		전화번호	
주소			

<공표유예(신고 갈음) 사유> * 해당사유를 아래 각 호에 선택

☐ ① 운임 및 요금의 공표로 인해 외항 정기 화물운송 시장의 공정한 경쟁이나 특정산업 또는 품목의 경쟁력을 해칠 우려가 큰 경우

☐ ② 그 밖의 사유

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

해양수산부장관 귀하

<첨부서류>

○ 신청 사유와 이를 증명하는 서류

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 규정은 「해운법」 제28조 및 「해운법 시행규칙」 제20조 및 제20조의2에	의한 운임 및 요금의 공표와 공표유예 및 신고에 관해 필요한 사항을 정함으로써 건전한 해상 운송질서를 확립하는 데 그 목적이 있다.	제1조(목적)	-----	-----
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 <u>다음 각 호와 같다.</u>		제2조(정의)	-----	-----
1. “운임”이란 특정 화물을 특정 <u>선적지</u> 로부터 특정 양하지까지 운송하는 모든 운항항로에서 발생하는 서비스에 대한 대가를 말하며, 해상화물 운송 서비스에 <u>수반하여 발생하는 부수적인</u> 대가인 요금을 제외한다.		-----	<u>따른</u> -----	-----
2. “요금”이란 해상화물 운송 서비스에 <u>수반하여 발생하는</u> 모든 대가를 말한다.		-----	-----	-----
3. (생략)		-----	-----	-----
4. “양하지”란 운송계약에 의해		-----	-----	-----
		-----	<u>다음과</u> -----	-----
		-----	-----	-----
		1. -----	<u>선적지</u> -----	-----
		-----	-----	-----
		-----	-----	-----
		-----	<u>따른</u> -----	-----
		-----	-----	-----
		2. -----	-----	-----
		-----	<u>따른</u> -----	-----
		-----	-----	-----
		3. (현행과 같음)	-----	-----
		4. -----	-----	-----

지정되어 화물이 양하되는 장소를 뜻하며, 화물이 환적 운송되어 도달하는 화물운송의 최종 목적지인 양륙지와 구별된다.

5. “공표“란 외항 정기 화물운송 시장의 공정한 경쟁과 거래를 위해 「해운법」(이하 “법“이라 한다) 제28조제1항 각 호의 자가 해상화물의 운임 및 요금을 「해운법 시행규칙」 제20조제1항에 따라 지정된 곳에 게시하는 것을 말한다.

6. “공표유예”란 법 제28조제1항 각 호의 자가 해양수산부장관에게 운임 및 요금의 공표가 외항 정기 화물운송 시장의 공정한 경쟁이나 특정산업 또는 품목의 경쟁력을 저해할 우려가 있어 공표를 하지 않을 것을 신청하여 해양수산부장관이 이를 인정하는 것을 말한다.

7. “신고”란 법 제28조제1항 각 호의 자가 법 제28조제2항에 해당하는 경우 운임 및 요금

----- 선박에서 화물을 내리는 ----- 환적(옮겨 싣기) -----

--.

5. -----

위하여 -----

-----.

6. “공표유예”란 -----

해칠 우려가 있어 법 제28조제1항 각 호의 자가 해양수산부장관에게 운임 및 요금의 -----
-----.

7. -----

의 공표를 하는 대신 운임 및
요금에 대해 정하고자 하는
사항을 해양수산부장관에게
제출하는 것을 말한다.

제3조(운임 및 요금의 공표의무
자) 법 제28조제1항에 따라 다
음 각 호의 자(이하 “공표의무
자”라 한다)는 해상화물 운임
및 요금을 공표하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

제4조(공표내용) ① 공표의무자가
공표하여야 하는 사항은 다음
각 호와 같다.

1. 일반사항

가. 공표의무자 정보(법인인
경우 상호 및 대표자 성
명), 주소, 전화번호 및 전
자우편 주소

나. (생략)

다. 수출입 여부(대한민국을
기준으로 수출화물, 수입
화물, 기타)

라. 환적 여부(해당 항로에서
환적 발생 여부)

---- 대하여 정하려고 ----

-----.

제3조(운임 및 요금의 공표의무
자) -----

----- 공표해야 -----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제4조(공표내용) ① -----
공표해야 -----
-----.

1. -----

가. -----
----- 성
명을 공표한다-----

나. (현행과 같음)

다. -----

--- 그 밖의 화물을 말한
다-----

라. 환적 여부(이 경우 해당
항로에서 환적이 발생하는
지를 기준으로 한다)

마. (생략)

바. 컨테이너 종류(dry, reefer, tank, 기타)

사. 컨테이너 크기(20 feet, 40 feet, 기타)

아. 화물품목코드(일반화물, 냉동냉장화물, 화학제품류, 위험물류, 공컨테이너, 기타)

자. (생략)

2. 운임 (항로 · 컨테이너 종류와 크기 · 수입과 수출로 구분하여 공표한다. 다만, 산적(bulk) 운송하는 화물은 R/T, 중량톤 등 운송단위 및 화물품목코드로 구분한다.)

3. 요금 (필요한 경우, 수출 · 수입 또는 선적지와 양하지로 구분한다.)

가. ~ 바. (생략)

사. 그 밖에 가목부터 바목까

마. (현행과 같음)

바. -----
----- 그 밖의 컨테이너 -----

사. -----
-- 그 밖의 크기 단위 -----

아. -----
----- 그 밖의 화물품목코드 -----

자. (현행과 같음)

2. 운임(이 경우 항로 · 컨테이너 -----

----- 구분한다 -----
--

3. 요금(필요한 경우 -----

구분한다 -----

가. ~ 바. (현행과 같음)

사. -----

지 외의 요금 명세와 합계 액	----- <u>내용과</u> ----- -
② 화폐의 단위는 <u>미화(US\$)</u> 로 한다. 다만, <u>기항지의 화폐단위</u> <u>로 요금이 결정되는</u> 요금은 기 항지의 화폐단위로 공표할 수 있다.	② ----- <u>미국 달러</u> ----- ---. ---- <u>기항지(寄港地)의 화</u> <u>폐단위로</u> ----- ----- ---.
제5조(공표대상) <u>공표의무자는 대</u> <u>한민국 소재 항만을 출발지, 도</u> <u>착지 또는 경유지로 하는 모든</u> <u>항로 또는 서비스에 적용하는</u> <u>운임 및 요금(이하 “운임등”이</u> <u>라 한다)을 공표하여야 한다.</u>	제5조(공표대상) <u>공표의무자는 대</u> <u>한민국에 있는 항만을 출발지나</u> ----- ----- ----- ----- <u>공표해야</u> -----.
제6조(공표 방법) ① <u>운임등의 공</u> <u>표금액은 항로별 최고금액과 최</u> <u>저금액의 평균금액을 공표하되,</u> <u>최고금액과 최저금액의 편차는</u> <u>평균금액의 ±10% 이내로 정하</u> <u>여야 한다.</u>	제6조(공표 방법) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> - -----.
② <u>운임등의 공표는 공표의무자</u> <u>의 책임 하에</u> 수행하되, 외국인 정기운송사업자는 운임등의 공 표를 국내 해운대리점 등에게 대행하게 할 수 있다.	② ----- -- <u>책임으로</u> ----- ----- ----- -----.
③ <u>운임등은 해양수산부장관이</u> <u>제공하는 인터넷 홈페이지(http</u>	③ ----- ----- <u>누리집(https://new.por</u>

s://new.portmis.go.kr)에 공표
하여야 한다. 이 경우 공표의무
자는 공표한 내용을 공표의무자
가 제공하는 인터넷 웹사이트에
도 게시할 수 있다.

④ (생략)

제7조(공표의 시기) ① 운임등은
매년 4회(3월, 6월, 9월, 12월)
정기적으로 공표하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 운임이
공표한 운임보다 10분의 1을 초
과하여 변경되는 경우에는 이를
적용하기 15일 이전에 공표하
야 한다. 다만, 요금은 변경될
때마다 공표하여야 한다.

③ 운임등이 직전에 공표한 운
임등과 변동이 없는 경우에는
공표날짜만 변경하여 갱신할 수
있다.

제8조(장기운송계약의 신고 등)

① 법 제29조의2제2항에 따라
화주와 장기운송계약을 체결한
공표의무자는 해당 계약이 적용
되기 15일 전까지 장기운송계약
서 사본과 별지 제1호 서식의
장기운송계약 요약서에 운임등

tmis.go.kr)에 공표해야 -----

-----.

----- 누리집 -----

-----.

④ (현행과 같음)

제7조(공표의 시기) ① -----

----- 공표해야 -----.

② -----

----- 공표해야

-----.

----- 공표해야 -----.

③ -----

----- 없을 때에는 ---

-----.

제8조(장기운송계약의 신고 등)

① -----

----- 화주(貨主) -----

----- 별지 제1호서식 -----

주요 내용을 작성하여 해양수산
부장관에게 신고하여야 한다.
신고한 장기운송계약의 내용을
변경하는 때에도 또한 같다.

② 해양수산부장관은 제1항에
따른 신고 또는 변경신고를 받
은 날부터 5일 이내에 신고수리
여부를 신고인에게 통지하여야
한다.

③ 해양수산부장관이 제2항에
서 정한 기간 내에 신고수리 여
부를 신고인에게 통지하지 아니
하면 그 기간이 끝난 날의 다음
날에 신고를 수리한 것으로 본
다.

④ 해양수산부장관은 법 제28조
제7항에 따라 공표의무자가 제1
항에 따라 신고한 장기운송계약
의 내용이 외항 정기 화물운송
사업에서 지나친 경쟁을 유발하
는 등 사업의 건전한 발전을 해
칠 우려가 있다고 인정되면 그
내용을 변경하거나 조정하는 데
에 필요한 조치를 하게 할 수
있다.

제9조(공표유예 및 신고 등) ① 법

----- 신고해야 -----.

변경할 때에도 -----.

② -----

----- 수리할지
를 신고인에게 통지해야 -----
---.

③ -----
----- 수리할지에 대
하여 ----- 않으
면 -----
---.

④ -----

----- 인정하면 -----

---.

제9조(공표유예 및 신고 등) ① -

제28조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 운임등의 공표를 유예한다.

1. (생략)

<신설>

<신설>

2. (생략)

② 공표의무자가 제3항에 따라 운임등 신고로 대체를 신청하여 해양수산부장관이 신고로 변경할 것을 인정한 운임등은 해양수산부장관에게 신고하여야 한다.

③ 법 제28조제2항제1호에 따라 운임등의 공표유예 또는 신고로 대체하기를 원하는 공표의무자는 해당 운임등을 적용하기 20일 전까지 별지 제2호 서식의 운임등의 공표유예 (신고 대체) 신청서를 작성하여 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.

④ 해양수산부장관은 제3항에 따라 공표유예 또는 신고 대체 요청된 사항에 대하여 검토한 후 그 결과를 신청받은 날로부

-----.

1. (현행과 같음)

2. 선사의 자사 또는 타사 소유
공(空)컨테이너

3. 반송화물

4. (현행 제2호와 같음)

② -----
----- 같음할 것을 -----

----- 신고해야 -----
--.

③ -----

같음하기-----

----- 별지 제2호서식의 운
임등의 공표유예(신고 같음) --

----- 제출해야 -----.

④ -----
--- 공표유예 ----- 같음
요청 사항을 -----
----- 날-----

터 5일 이내에 신청인에게 통지
하여야 한다.

⑤ (생략)

제10조(공정거래 및 정상이윤의
보장 등) ① 운임등의 공표 및
신고는 해운산업의 건전한 발전
과 해상운송 시장에서의 공정한
거래가 실현될 수 있도록 실시
하여야 한다.

② 운임등의 공표 및 신고는 원
칙적으로 항로별로 ‘(운임+요
금)-(영업비용+영업외비용)’이
‘0’보다 커 최소한도의 정상이윤
이 보장되도록 하여야 한다.

제11조(공표 등 자료의 제출) 해
양수산부장관은 법 제50조제1
항제1호에 따라 운임등을 공표
하거나 신고한 자에 대하여 운
임, 요금 및 비용 산출자료 등의
제출을 요구할 수 있고, 운임등
을 공표하거나 신고한 자는 이
에 따라야 한다.

제12조(업무위탁 등) ① (생략)

② 제1항에 따라 운임·요금의
공표에 관한 업무의 일부를 위

----- 통지
해야 -----.

⑤ (현행과 같음)

제10조(공정거래 및 정상이윤의
보장 등) ① -----

----- 실시
해야 -----.

② -----

----- 해야 -----.

제11조(공표 등 자료의 제출) ---

----- 자에게 -----

-----.

제12조(업무위탁 등) ① (현행과
같음)

② -----

탁받은 한국해양진흥공사 사장은 <u>매분기</u> 다음 달 말까지 항로별 운임·요금의 공표 추세를 조사·분석하여 해양수산부장관에게 <u>제출하여야</u> 한다. 제13조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2020년 7월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	----- -- <u>매 분기가 끝나는</u> ----- ----- ----- ---- <u>제출해야</u> -----. 제13조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2023년 7월 1</u> <u>일을</u> ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> ---- ---.
---	---